

Il Consiglio di Stato

Vista la richiesta 17.10.1995 della Sezione protezione aria e acqua, 6500 Bellinzona, p.c. FFS Direzione del II circondario, 6002 Lucerna, di accertamento formale della natura del terreno - Inc. n. A 1921 (sm-pd) - riguardante la particella n. 4445 (coord. 712'800/114'550) del Comune di Locarno;

richiamati:

- gli art. 2, 10, 13 e 46 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 novembre 1991 entrata in vigore il 1 gennaio 1993;
- gli art. 1 e 12 dell'Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 entrata in vigore il 1 gennaio 1993;

richiamata la legge di procedura per le cause amministrative - art. 28 e 41 - del 19 aprile 1966;

sentito il parere della Sezione forestale;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. E' accertato che il mappale 4445 del Comune di Locarno è **parzialmente** di natura boschiva e meglio come alla legenda in calce all'annessa planimetria 1:1'000 - timbrata Sezione forestale Cantone Ticino e data 15 gennaio 1996 - che forma parte integrante della presente risoluzione.

Per il bosco esiste il divieto di recinzione.

2. Per la presente decisione, a carico del proprietario, viene applicato un importo di fr. 213.— così ripartito:
 - fr. 150.—, quale tassa di giustizia;
 - fr. 63.—, quale rimborso spese per rilievi;da versare alla cassa cantonale c.c.p. 65 - 135 - 4, dopo fatturazione.
3. Qualora il proprietario non provveda al mantenimento dell'area aperta (area non soggetta alla legislazione forestale), come tale, non si esclude che la stessa possa dopo un certo tempo, diventare bosco (concetto dinamico di foresta, cfr. art. 2 LFo).

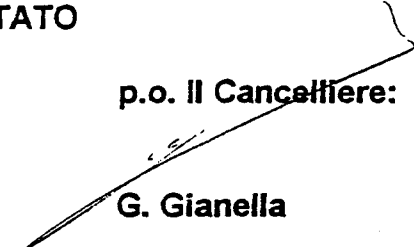
4. Il presente documento viene pubblicato sul Foglio Ufficiale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione..
6. Comunicazione:
 - FFS, Direzione del II circondario, 6002 Lucerna, (con lettera raccomandata);
 - Sezione protezione aria e acqua, Bellinzona, (con lettera raccomandata);
 - Comune di Locarno (2);
 - Sezione forestale cantonale (4);
 - Sezione pianificazione urbanistica;
 - Commissione bellezze naturali;
 - Ufficio forestale del IV circondario, Locarno;
 - Forestale Wildhaber Michele, c/o IV circondario, Locarno;
 - Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna;
 - Ufficio istanze a costruire;
 - Ufficio stima;
 - Ispettorato delle finanze;
 - Ufficio protezione della natura;
 - Geometra ing. Andreotti Rodolfo Via Varenna 2, 6600 Locarno.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


A. Pedrazzini

p.o. Il Cancelliere:


G. Gianella

ne di Locarno

scala 1:1000

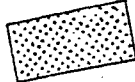
15 GEN. 1996



N

C

LEGENDA mappale no. 4445



-area boscata soggetta
alle leggi forestali



-area non soggetta
alle leggi forestali

Sopr.

4447

4448

4449

4446

4445

k

991

13 NOV. 1995

IL GEOMETRA REVISORE
ING. A. ANDREOTTI

Ferrovie Federali

ST L'AVERTIZZO

Comuni

S

Locarno

500

400

500

ed. 80

Al norma di legge ogni riproduzione
del presente piano è vietata.

Riazzino

Stazione

4441

4442

4497

4496

4495

4494

449

978

990

1328

1252

4443

34
207.11

g

g

g

4444

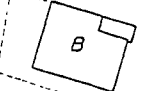
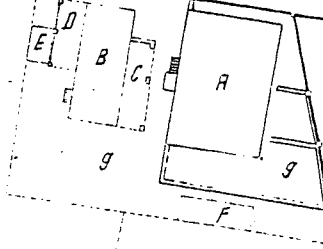
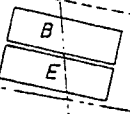
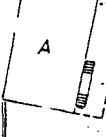
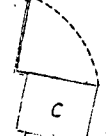
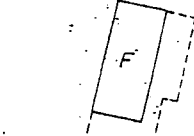
E

h

g

h

b



LN II Gb, M Steiner
Tel: (940) 27 38 67
Fax: (940) 27 38 99
Memo: U103843

Luzern, 1.2.1996

FFS Christen II	
Datum: 14.2.96	
14 FEB 1996	
SE	
PC	
DI	
GC	
AG	
Pa	
AP + G	
DI	

Q G II, M Lischer

Locarno (Riazzino): Waldfestlegung Parzelle Nr 4445

In der Beilage erhalten Sie eine Kopie der Verfügung inkl Plan vom 24.1.96 in der oben erwähnten Angelegenheit.

Gegen die Verfügung kann innert 30 Tagen Rekurs ans Bundesgericht erhoben werden. Zuständig für einen evt Rekurs ist StA II-RD. In diesem Fall bitten wir Sie direkt StA II-RD zu beauftragen.

LN II Gb

Steiner

M Steiner

Beilagen erwähnt

K z K an:

Bau II PK
BA II-2
LN II-LV
Sta II-RD

~~BAU II~~
BAUR 5

→ etwas dagegen?

PK

H. H. H.

12.2.96

LOCIB-WALD-R